

KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY ID DS 9hjaih	k rukám prezidenta republiky Petra Pavla k rukám vedoucího KPR a zástupců KPR pracujících se spisem KPR 5080/2026
NA VĚDOMÍ A S POZVÁNÍM NSZ ID DS 5smaetu	k rukám nejvyšší státní zástupkyně JUDr. Lenky Bradáčové, Ph.D. k věci předžalobní výzvy sp. zn. 6 NZN 1737/2026
NA VĚDOMÍ A S POZVÁNÍM MSp ID DS kq4aawz	k rukám ministra spravedlnosti JUDr. Jeronýma Tejce k věci sp.zn. MSP-162/2026-ODKA-SPZ a žaloby 18 A 23/2026
NA VĚDOMÍ A S POZVÁNÍM PP P ČR ID DS gs9ai55	k rukám policejního prezidenta genpor. Mgr. Martina Vondráška k věci sp.zn. PPR-44020/ČJ-2026-990210-PD a žaloby 18 A 17/2023
SOUČASNĚ PROCESNÍ NÁVRHY OS V PROSTĚJOVĚ	ke sp. zn. 15 Nt 3104/2026 (původní 2 T 104/2010) a 15 Nt 3106/2026 (původní 2 T 65/2011)

*Datovou schránkou
V Ospělově dne 21. září 2026*

TŘETÍ MIMOŘÁDNĚ NALÉHAVÉ DOPLNĚNÍ

ke spisu KPR 5080/2026

POZVÁNKA K VEŘEJNÝM ZASEDÁNÍM – TEST NOVOSTI KPR NÁVRH NA PROVEDENÍ DŮKAZŮ A VÝSLECH SVĚDKŮ SOUDEM

KPR dne 2. září 2026, čj. KPR 5080/2026 uvedla, že o dalších podáních bude prezident rozhodovat zejména tehdy, nastanou-li nové podstatné skutečnosti relevantní pro revizi jeho předchozích rozhodnutí. Podání proto žádá opětovně jasné sdělení, zda dosud zaslané nové listiny roku 2026 tímto testem prošly, a pokud ne, co konkrétně jim podle KPR chybí.

I. Účel podání

Vážený pane prezidente republiky, vážení zástupci státní moci

Dne 12. a 13. října 2026 v 9.00 hodin se u Okresního soudu v Prostějově konají dvě veřejná zasedání o obnově mých prvních dvou trestních věcí: dne 12. října ve věci sp. zn. 15 Nt 3104/2026, navazující na první řízení 2 T 104/2010 (úroda konopí v roce 2008 a 2009), a dne 13. října ve věci sp. zn. 15 Nt 3106/2026, navazující na druhé trestní řízení 2 T 65/2011 (úroda konopí v roce 2010).

Proto Vás, pane prezidente, a zástupce KPR pracující se spisem KPR 5080/2026 zdvořile zvu na obě veřejná zasedání.

Stejně pozvání je určeno nejvyšší státní zástupkyni JUDr. Lence Bradáčové, Ph.D. a zástupcům trestního přezkumu NSZ, ministři spravedlnosti JUDr. Jeronýmu Tejcevi a zástupcům odboru dohledu ministerstva, a policejnímu prezidentovi genpor. Mgr. Martinu Vondráškovi a policistům vnitřního odboru policejního prezidia.

Okresnímu soudu v Prostějově je toto podání současně adresováno **jako procesní a důkazní návrh** v řízeních 15 Nt 3104/2026 a 15 Nt 3106/2026.

Smyslem pozvání je možnost **osobně sledovat projednání otázek, které jsou současně předmětem podání KPR, NSZ, Ministerstvu spravedlnosti a Policii ČR a které nebyly ani po více než patnácti letech soudních pří nikdy věcně zodpovězeny, ač jsou rozhodné pro určení viny a trestu.**

MÍSTO A ČAS: Okresní soud v Prostějově, Havlíčkova 2936/16, Prostějov. Veřejné zasedání 12. 10. 2026 v 9.00 hod. – 15 Nt 3104/2026; veřejné zasedání 13. 10. 2026 v 9.00 hod. – 15 Nt 3106/2026.

II. Otázka KPR: prošly nové listiny testem novosti KPR?

1. Byly prezidentu republiky osobně předloženy nové úřední listiny vzniklé po 4. červnu 2026, zejména policejní listiny z června, července, srpna a září 2026, nově pak dnes přílohou doložený podnět MSp/ČIA ze dne 11. září 2026, závěrečné sdělení NSZ ze dne 13. září 2026 a souhrnné soudní doplnění Okresnímu soudu v Prostějově a Krajskému soudu v Brně ze dne 17. září 2026?
2. Byly tyto listiny jednotlivě nebo souhrnně poměřeny testem „nových podstatných skutečností relevantních pro revizi předchozích rozhodnutí“, který KPR výslovně formulovala dne 2. září 2026?
3. Pokud ano, které konkrétní listiny test splnily a jaký procesní následek z toho KPR vyvodila? Pokud ne, co konkrétně každé z těchto nových úředních listin podle KPR chybí, aby mohla být za novou podstatnou skutečnost považována?

III. První historická otázka Okresnímu soudu v Prostějově ve věci obnovy řízení 2T104/2010 a 2T65/2011: zákonný podklad zásahu v srpnu 2009 a září 2010 s odkazem na přílohy s podněty ministerstvu spravedlnosti a nejvyššímu státnímu zastupitelství

Žádám, aby byly při veřejném zasedání zodpovězeny následující konkrétní skutkové otázky, které lze ověřit z prvopisů trestních spisů, příkazů k domovní prohlídce, protokolů o zabránění věci a znaleckých podkladů, rozhodnutí žalobce a policie.

1. **Je ve spisech doloženo, že soud vydal v roce 2009 a 2010 rozhodnutí umožňující domovní prohlídky a celý přípravný policejní a žalobní spis (1 ZT 11/2010, 1 ZT 244/2010)?** Okresní státní zástupce v Prostějově podal dne 17.8.2009, sp.zn. 1 ZN 2195/2009 soudu návrh na vydání příkazu k domovní prohlídce vedený soudem pod sp.zn. ONt 815/2009. Dne 30.8.2010, sp. zn. 1 ZN 2042/2010 – v průběhu hlavního líčení ve věci 2T 104/2010 ode dne 13.7.2010 – do 27.10.2010 - podal tentýž okresní žalobce účastníci se rovněž hlavního líčení a znalý svědeckých výpovědí lékařů a nemocných - návrh na příkaz k druhé domovní prohlídce vedený soudem pod sp.zn. ONt 822/2010. Pokud spisy 2 T104/2010 a 2T 65/2011 tyto přípravné spisy neobsahují, žádám je soudem doložit, pokud je obsahují, žádám u těchto spisů z přípravného řízení ověřit níže uvedené skutečnosti, aby soud věděl, z jakých konkrétních skutkových a odborných podkladů tehdy soud vycházel. **Otázky k posouzení:** Předložila policie a státní zastupitelství soudu informaci o právně závazném normativu ke zjištění obsahu THC, nebo-li jak ke svým podezřením na nelegálnost ospělovského konopí v letech 2009 a 2010 došla? **Tedy v době, kdy bylo pěstování a nakládání s konopí k pokusnickým účelům možno činit bez jakéhokoliv povolení a toto konání bylo zcela legální (viz § 5 odst. 5 a § 29 ZoNL v platném znění).** Policie v návrhu k domovní prohlídce napsala, že vedu webové stránky Konopí je lék.cz (oceněné 4.12.2009 vládou), kde byl mj. na titulní straně celý můj profesní životopis a fotografie.

2. Bylo již před oběma zásahy vedoucí k trestním řízením 2T104/2010 a 2T 65/2011 **policíí nebo žalobcem doloženo soudu, jaký reprezentativní vzorek má být odebrán a byl skutečně odebrán pro určení obsahu THC a jak má být a skutečně byl homogenizován a analyzován?** Pokud se státní orgány dovolávaly zemědělské unijní metodiky, jak se vypořádaly s odběrem reprezentativního vzorku k analýze z vrcholíků z nejméně 50 rostlin na pole? Pokud se dovolávaly nařízení vlády č. 455/2009 Sb., jak se vypořádaly

s homogenizací vzorku z objemu více než pěti celých rostlin konopí překračující 0,3 % THC jako základu trestnosti skutku, a to až do novely č. 3/2012 Sb.. Pokud se ale státní orgány dovolávaly nezávazných metodických doporučení ENFSI/UNODC, jak se vypořádaly s odběrem a homogenizací reprezentativního vzorku k analýze z vrcholíků nejméně 30 rostlin na pole v kauze 2 T104/2010 a homogenizací reprezentativního vzorku k analýze z vrcholíků nejméně 11 rostlin na pole v kauze 2 T 65/2011. Nezávazné metodické předpisy ENFSI/UNODC jsou sice pro řízení nepoužitelné nejen pro nezávaznost doporučeného metodického postupu, ale hlavně pro rozpor s judikaturou Soudního dvora EU, že předpis musí být veřejný a v jazyce členské země, viz rozsudek ze dne 11. prosince 2007, Skoma-Lux s.r.o. proti Celnímu ředitelství Olomouc, věc C-161/06.

3. Je pravdivé tvrzení, že rozhodující laboratorní vzorek v roce 2009 příslušný k příkazu k první domovní prohlídce a zabrání cca 800 rostlin konopí v roce 2009 pocházel pouze z několika gramů jediné neurčité části rostliny konopí, kterou na veřejném zasedání dne 13.7.2010 ve věci 2 T 104/2010 svědčící zasahující policista Václav Vévoda popsal tak, že v srpnu 2009 tento vzorek větvičky konopí našel za plotem výzkumnické farmy v Ospělově? Kde přesně je ve spisu popsán původ tohoto vzorku, jeho hmotnost, místo odběru, osoba odběru a návaznost na celou zajištěnou úrodu? Tvrdím, že **datum odeslání vzorku policistou** Vévodou k analýze **před příkazem k první domovní prohlídce** dne 18.srpna 2009 krom jiného navíc **časově koliduje s tvrzením znaleckého pracoviště OKTE**, kdy jim byl tento vzorek v srpnu 2009 z Prostějova do Frýdku Místku zaslán a lze důvodně pochybovat, zda šlo vůbec o vzorek konopí, který byl policistou Václavem Vévodou v Ospělově na počátku srpna 2009 nalezen a odůvodňoval následný masivní zásah. Cestovat zpět časem dosud policie neumí!

4. Pokud má tvrzení pravdivá nejsou, **žádám soud označit konkrétní listinu, která prokazuje právní základ zajištění mého nelegálního konání**, aby mohly vůbec mohly být vykonány domovní prohlídky a zabráněno konopí a sdělit tedy přesně předpisy a normy a jejich nezbytné analytické postupy jako je reprezentativní odběr vzorku, homogenizace a návaznost výsledku na celou zajištěnou úrodu.

IV. Mohly být v dubnu 2010 a dubnu 2011 podány obžaloby bez spolehlivého prokázání zákonné hranice?

5. Z jakého přesného právního a skutkového základu vycházel Okresní státní zástupce při podání obžaloby v dubnu 2010 ve věci následně vedené pod 2 T 104/2010 a v dubnu 2011 ve věci následně vedené pod 2 T 65/2011?

6. Bylo v obou věcech spolehlivě prokázáno, že právě rostliny konopí, jejichž držení a pěstování mi bylo kladeno za vinu, naplňovaly tehdy účinné zákonné znaky a že rozhodná koncentrace THC byla zjištěna způsobem reprezentativním pro celou zajištěnou úrodu dle řádného k tomu určeného předpisu?

7. Jak se státní zástupce a soud vypořádali s tehdejší právní úpravou včetně nařízení vlády č. 455/2009 Sb. a s otázkou, zda bylo možné založit trestnost na počtu rostlin a procentu THC, pokud samotný způsob stanovení procenta nebyl ve spise úplně a přezkoumatelně doložen a trestnost byla založena zjištěním, že nejméně 6 rostlin konopí muselo mít v celém svém objemu rostliny konopí méně než 0,3% THC, když takto analyticko metodicky rovněž policie nepostupovala?

8. Pokud byla trestnost odvozena od laboratorního údaje, který vznikl z nereprezentativního nebo nehomogenizovaného vzorku, mohl takový údaj bezpečně nést důkazní závěr o celé úrodě?

V. THC, THCA a laboratorní dekarboxylace: co skutečně obsahovalo zabrané konopí?

9. Uvedl žalobce v obžalobě, nebo některý z policejních znalců nebo odborných pracovníků ve znaleckém posudku či znalec při výslechu ve věci 2T104/2010 dne 13.7.2010 výslovně, že použitá metoda plynové

chromatografie na rozdíl od metody kapalinové chromatografie zahřívá vzorek a že při tomto procesu dochází k dekarboxylaci a přeměně legální kyseliny THCA na kanabinoid THC?

10. Pokud nikoli, proč nebylo soudu žalobou a policií transparentně sděleno, že výsledně vykázané THC vzniklo až při až analytickém postupu ve znalecké laboratoři policie OKTE Frýdek Místek?

11. Jaká část výsledného údaje „THC“ představovala delta-9-THC skutečně přítomné ve vzorku před analýzou a jaká část odpovídala přeměně THCA během analýzy? Lze tento poměr dnes zpětně doložit? Když žalobce a soudy nežadají polici mít závazný metodický předpis k vydání znaleckého posudku ve věci konopí, tak ho mít policie nemusí?

12. Bylo kterékoli v Ospělově v roce 2009 a 2010 zabrané rostlinné konopí před odebráním státními orgány mnou fakticky podrobeno dekarboxylaci? Nebylo, nikdy! Je tedy zákonné bez dalšího tvrdit, že celé množství THC vykázané po policejní analýze znalci OKTE bylo již před laboratorním zásahem obsaženo v zabrané rostlině?

VI. Deset odborných kontrolních otázek z podnětu MSp/ČIA

K podnětu ministerstvu spravedlnosti a Českému institutu pro akreditaci dne 11. září 2026 na přezkum znaleckých pracovišť policie v příloze.

Otázky:

1. Které konkrétní SOP (standardní operační postupy), jejich čísla, verze a data účinnosti používal Kriminalistický ústav a jednotlivá OKTE pro zkoumání konopí a kvantitativní stanovení THC v jednotlivých obdobích?
2. Jak byl v každé rozhodné době vymezen způsob skladování zabraného konopí a jeho délka, minimální reprezentativní počet rostlin k analýze a způsob homogenizace?
3. Jaký byl přesný vztah mezi unijní zemědělskou metodikou, ENFSI, UNODC, interními akty Kriminalistického ústavu a vlastními SOP jednotlivých OKTE?
4. Jak bylo a je rozlišováno delta-9-THC, THCA a „total THC“ a jak je dokumentován vliv dekarboxylace při GC metodách a ve výsledných protokolech?
5. Které kvantitativní metody byly validovány, které pouze verifikovány, pro jaký konkrétní účel a s jakým validačním rozsahem?
6. Jak byla stanovena a uváděna nejistota měření, zejména u výsledků blízkých zákonné hranici?
7. Jak je zajištěna metrologická návaznost, kontrola kvality, mezilaboratorní porovnání a dokumentace změn metody?
8. Jaké části kvantitativního stanovení THC byly u OKTE Frýdek-Místek součástí akreditovaného rozsahu podle jednotlivých osvědčení a jak bylo případné neakreditované stanovení označeno v odborném výstupu?
9. Jak ministerstvo spravedlnosti vysvětluje vztah mezi dlouhodobými podněty k vadám znaleckého dokazování a novými úředními zjištěními policie z roku 2026?
10. Zakládají nové skutečnosti důvod pro dohled nad celou specializací „Zkoumání omamných a psychotropních látek“ v rozsahu konopí/THC, nikoli pouze pro přezkum jednoho jednotlivého posudku?

VII. Další otázky vyplývající z návrhů na obnovu a předžalobní výzvy NSZ

Ode dne 14. července 2026 vede NSZ předžalobní výzvu s deseti dodatky a závěrečným doplněním ze dne 13. září 2026, viz příloha.

Otázky všem stupňům státních zastupitelství a justice:

1. Jaký konkrétní právní a metodický předpis činil v letech 2009–2012 právě použitou veličinu, a právě použitý laboratorní postup rozhodným pro trestněprávní závěr?
2. Jsou v původních spisech dochovány prvotní chromatogramy, pracovní listy, protokoly o sušení, skladování, homogenizaci a vážení a lze z nich dnes rekonstruovat celý řetězec vzorku?
3. Jak se nové policejní listiny roku 2026, podle nichž jednotlivá OKTE vytvářela vlastní SOP a u OKTE Frýdek-Místek nebyly pro léta 2009–2019 doloženy některé metodické dokumenty, slučují s dřívějším tvrzením o jednotném, exaktním a normativně stanoveném standardu?
4. Jaký význam má pro obnovu skutečnost, že rozkaz ředitele Kriminalistického ústavu č. 54/2021 výslovně sjednocuje postupy až od roku 2021, zatímco předmětné věci se týkají let 2008–2012?
5. Byly samostatné trestní a kárné podněty týkající se postupu policistů, znalců, státních zástupců a soudců skutečně meritorně prověřeny, nebo byly pouze vloženy do trestních spisů vedených proti oznamovateli jako součást jeho obhajoby?
6. Byly v původních řízeních věcně hodnoceny důkazy o výzkumném a léčebném účelu, svědectví nemocných, lékařů a odborníků a tvrzené zdravotní následky opakovaného zabírání konopí, nebo byly tyto důkazy odmítnuty bez odborného prověření?
7. Jak se původní rozhodnutí vypořádala s námitkami porušení práva Evropské unie a s požadavky na položení předběžné otázky Soudnímu dvoru EU?
8. Pokud nové listiny roku 2026 zpochybňují skutkový předpoklad o existenci jednotného historického metodického standardu, mohou samy nebo ve spojení s dříve známými skutečnostmi odůvodnit jiné rozhodnutí ve smyslu § 278 trestního řádu?

VIII. Procesní návrh Okresnímu soudu v Prostějově: výslech svědků k účelu pěstování a policejnímu poučení v roce 2010

V řízeních o obnově sp. zn. 15 Nt 3104/2026 a 15 Nt 3106/2026, navazujících na původní věci 2 T 104/2010 a 2 T 65/2011, navrhuji provést důkaz výslechem dvou svědků, jejichž osobní zkušenost může osvětlit skutečný a již tehdy existující účel pěstování konopí odbornou společností Konopí je lék, o. s., dnes Educational Cannabis Clinic, z. s., založenou v roce 2008 v Ospělově.

1. **Zuzana Majerová** – předsedkyně politické strany Trikolora a poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, v roce 2025 zvolená na kandidátce SPD, dříve poslankyně ODS; poslankyně, která ve věci zpřístupnění konopí podala roku 2018 celkem 7 interpelací ministrům vnitra, zdravotnictví a premiérovi a současně jedna z osob, které v rozhodném období roku 2010 smluvně žádaly odbornou společnost Konopí je lék, o. s., o vypěstování pěti rostlin konopí.
2. **PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D.** – poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a bývalý předseda České pirátské strany; rovněž ten opakovaně interpeloval ministry, zejména spravedlnosti, rovněž jedna z osob, které v rozhodném období roku 2010 smluvně žádala odbornou společnost Konopí je lék, o. s., o vypěstování pěti rostlin konopí.

Navrhuji, aby soud oba svědky předvolal a zjistil zejména: k jakému konkrétnímu účelu žádali vypěstovat pět rostlin konopí; zda jejich žádost souvisela s léčebným, výzkumným, pokusnickým, osvětovým či jiným

deklarovaným účelem programu Konopí je lék; jakým způsobem byla žádost smluvně zachycena; co jim bylo o projektu, pěstování a zamýšleném využití rostlin sděleno; a zda jejich osobní zkušenost odpovídá tvrzení, že léčebný a výzkumný účel byl reálný a veřejně známý již před zahájením prvního trestního řízení.

Navrhovaný výslech svědků nemá směřovat k současným odlišným politickým názorům svědků ani k jejich hodnocení trestní věci. Jeho předmětem mají být výhradně jejich vlastní skutkové vzpomínky a případné listiny vztahující se k jejich tehdejší žádosti o vypěstování pěti rostlin konopí a k účelu, pro který byla žádost učiněna. Toto je doloženo ve spise 2 T 65/2011.

3. brig. gen. PhDr. Jakub Frydrych – ředitel Národní protidrogové centrály SKPV PČR, který tuto funkci zastává od 1. února 2009. Navrhuji jeho výslech, neboť se se mnou v prosinci 2010 v Praze v Café Therapy osobně sešel na základě žádosti tehdejšího policejního prezidenta v souvislosti s našimi opakovanými žádostmi o policejní ochranu výzkumu Konopí je lék.

Navrhuji, aby soud zjistil, zda mi Jakub Frydrych při tomto jednání v prosinci 2010 skutečně tlumočil stanovisko policejního prezidenta k žádostem o policejní ochranu, a řekl, že ji nelze poskytnout, „protože by šel jeden policejní orgán proti druhému“, abych se v probíhající trestní věci hájil ustanovením § 31 odst. 1 trestního zákoníku – přípustným rizikem.

Tato okolnost je významná nikoli proto, že by samotné policejní sdělení určovalo výklad zákona, ale proto, že by mohlo prokazovat, že vedení Policie ČR již v prosinci 2010 vědělo o výzkumném, léčebném a společensky prospěšném účelu činnosti Edukativní konopné kliniky a samo považovalo § 31 odst. 1 trestního zákoníku za právně relevantní otázku k obhajobě.

§ 31 odst. 1 trestního zákoníku výslovně upravuje okolnost vylučující protiprávnost při společensky prospěšné činnosti vykonávané v souladu s dosaženým stavem poznání, nelze-li společensky prospěšného výsledku dosáhnout jinak.

Navrhuji proto, aby soud vedle výslechu svědka vyžádal od Policejního prezidia a Národní protidrogové centrály případné služební záznamy, kalendář, korespondenci, podklady k žádosti tehdejšího policejního prezidenta a další dokumenty vztahující se k tomuto jednání a k mým žádostem o policejní ochranu z roku 2010.

4. Veřejná podpora a zřizovatelská struktura Edukativní konopné kliniky (EKK), která byla od roku 2008 vytvářena třemi zřizovateli: odbornou společností Konopí je lék, o. s., bezbariérovou společností Ateliér ALF, o. s., a společností pro sociální ekologii Art Language Factory, o. s. Tato struktura je výslovně zachycena ve spisu 2 T 104/2010 a 2 T 65/2011, konkrétně ve výpisu z evidence léčivého konopí, ve společném podání zřizovatelů Vládě ČR ze dne 4. března 2011 a v podání trestního oznámení policejnímu prezidentovi a OSZ a OS v Prostějově ze dne 11. května 2011. Magistrát hlavního města Prahy ve své úřední odpovědi ze dne 14. prosince 2012, č. j. S-MHMP/1544847/2012, potvrdil, že na základě darovací smlouvy č. DAH 61/01/002749/2010 byl dne 11. května 2010 Ateliéru ALF, o. s., IČO 226801017, **poskytnut z rozpočtu hlavního města Prahy finanční dar ve výši 1 100 000 Kč na činnost Edukativní konopné kliniky**. Tatáž odpověď MHMP současně potvrzuje, že v únoru 2011 zorganizoval Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence MHMP stáž protidrogových koordinátorů městských částí Praha 1–22 přímo v Edukativní konopné klinice, Ateliér ALF, Bořivojova 90, Praha 3, kde zaměstnanci EKK provázeli koordinátory po zařízení a vysvětlovali principy léčebné praxe.

Pro posouzení původních věcí 2 T 104/2010 a 2 T 65/2011 proto navrhuji, aby soud tyto listiny provedl jako důkaz k otázce, zda léčebný, výzkumný, vzdělávací a pokusnický účel činnosti nebyl dodatečnou obhajobou vytvořenou až po zahájení trestních řízení, nýbrž veřejně a institucionálně doloženou činností existující již v rozhodné době.

5. Listiny z let 2008–2011 k účelu činnosti a žádostem o policejní ochranu. Výpis z evidence léčivého konopí předložený pro odvolací řízení ve věci 2 T 104/2010 zřizovateli EKK a popisuje aktivity již od roku 2008, včetně vysazení 77 rostlin léčivého konopí dne 25. května 2008. Společné podání zřizovatelů Vládě ČR ze dne 4. března 2011 výslovně popisuje pomoc nemocným, výzkum a požadavek na ochranu a podporu činnosti EKK. Podání zřizovatelů policejnímu prezidentovi ze dne 11. května 2011 pak výslovně žádá policejní ochranu a řádné prošetření zásahů; Policejní prezidium dne 10. června 2011 potvrdilo jeho přijetí a postoupení. **Tyto listiny navrhuji provést společně, nikoli izolovaně.**

IX. Co žádám od prezidenta republiky a KPR nyní

1. Předat prezidentu republiky a zástupcům KPR pracujícím se spisem KPR 5080/2026 toto pozvání na veřejná zasedání Okresního soudu v Prostějově a potvrdit, že jim bylo pozvání skutečně předáno
2. Připojit toto podání ke KPR 5080/2026 a posoudit je společně, nikoli izolovaně.
3. Písemně sdělit, zda dnešní nové listiny, dále zejména listiny ze dne 20. srpna, 2., 8., 11., 13. a 17. září 2026, prošly testem novosti formulovaným KPR dne 2. září 2026.
4. Pokud test splnily, předložit jejich souhrn prezidentu republiky před veřejnými zasedáními dne 12. a 13. října 2026; pokud jej nesplnily, konkrétně uvést proč
5. Evidovat, že stejné pozvání je určeno nejvyšší státní zástupkyni JUDr. Lence Bradáčové, Ph.D., ministrovi spravedlnosti JUDr. Jeronýmu Tejcovi a policejnímu prezidentovi genpor. Mgr. Martinu Vondráškovi.
6. Vzít na vědomí, že toto podání současně obsahuje důkazní návrh Okresnímu soudu v Prostějově na výsledcích poslanců Zuzany Majerové a Ivana Bartoše a ředitele NPC Jakuba Frydrycha a na případné vyžádání či provedení souvisejících listin od Policejního prezidia, Národní protidrogové centrály, Magistrátu hlavního města Prahy a historických listin zřizovatelů Edukativní konopné kliniky.

X. Na vědomí Nejvyššímu státnímu zastupitelství, Ministerstvu spravedlnosti a Policejnímu prezidiu

Nejvyšší státní zástupkyni JUDr. Lence Bradáčové, Ph.D. zasílám podání ke sp. zn. 6 NZN 1737/2026, protože otázky, které mohou být projednány při veřejných zasedáních, přímo navazují na předžalobní výzvu ze dne 14. července 2026 a její důkazní doplnění. Pokud na předžalobní výzvu a jejich deset následných důkazních doplnění a souhrnné závěrečné podání nebude věcně reagováno, podám na sv. Václava LP 2026 na NSZ zásahovou žalobu.

Ministrovi spravedlnosti JUDr. Jeronýmu Tejcovi zasílám podání v kopii k věci MSP-162/2026-ODKA-SPZ, neboť se překrývá s podnětem k výkonu dohledu nad znaleckou činností policie a s otázkami SOP, reprezentativního vzorkování, homogenizace, THC/THCA, dekarboxylace, validace/verifikace, nejistoty měření a akreditace a opakovaným návrhem ke smíru v zásahové žalobě vedené Městským soudem v Praze pod sp.zn. 18 A23/2026.

Policejnímu prezidentovi genpor. Mgr. Martinu Vondráškovi zasílám podání v kopii a s pozváním proto, že nové policejní listiny roku 2026 a otázky historických SOP, reprezentativního vzorkování, homogenizace, THC/THCA, dekarboxylace a přezkumu znaleckých postupů tvoří podstatnou část nynějšího skutkového rámce a protože Vnitřní odbor PP, stejně jako GIBS nemohou údajně kontrolovat znaleckou činnost policie, které se zříkají všechny stupně státních zastupitelství a justice. Viz zásahová žaloba na policii vedená Městským soudem v Praze pod sp.zn. 18 A 17/2026.

**Nežádám žádného z adresátů, aby předem přijal mé skutkové nebo právní závěry.
Žádám, aby po osmnácti letech zásahů a šestnácti letech opakovaného kladení těchto otázek byly konkrétní spisové a laboratorní skutečnosti konečně ověřeny z prvotních podkladů a přezkoumatelně zodpovězeny.**

XI. Závěr

Veřejná zasedání dne 12. a 13. října 2026 mohou být prvním procesním místem po mnoha letech, kde bude možné nové úřední listiny roku 2026 konfrontovat přímo s prvotními trestními spisy 2 T 104/2010 a 2 T 65/2011.

Proto žádám KPR o rychlé, věcné vyřízení tohoto doplnění před těmito termíny a o potvrzení, zda bylo pozvání prezidentu republiky a zástupcům KPR pracujícím se spisem KPR 5080/2026 skutečně předáno a jak je na toto pozvání a osobní účast reagováno.

Současně žádám Okresní soud v Prostějově, aby před veřejnými zasedáními rozhodl o návrhu na výslech svědků poslankyně Zuzany Majerové, poslance Ivana Bartoše a ředitele NPC Jakuba Frydrycha, aby si soud opatřil příslušné smluvní objednávky a prohlášení z původních spisů, policejní evidenci a ověřil listiny MHMP a zřizovatelů EKK prokazující veřejnou a institucionální známost činnosti Edukativní konopné kliniky v rozhodné době.

S úctou

Mgr. Dušan Dvořák

nar. 12. ledna 1962

Ospělov 6, 798 55 Ludmírov

ID DS r8u3nhx

předseda aliance nevládních organizací Cannabis is The Cure, z. s.

Přílohy / rozhodné podklady nezasílané duplicitně adresátům

1. Souhrnné mimořádně naléhavé důkazní a procesní doplnění OS Prostějov / KS Brno ze dne 17. 9. 2026.
2. Závěrečné sdělení NSZ a ČT ze dne 13. 9. 2026, NSZ sp. zn. 6 NZN 1737/2026.
3. Podnět MSp / ČIA k výkonu dohledu nad znaleckou činností policie a k přezkoumání akreditace ze dne 11. 9. 2026, k věci MSP-162/2026-**ODKA-SPZ**.

Níže ve scanech

4. Listina z výpisu evidence konopí od zřizovatelů Edukativní konopné kliniky ve věci 2T104/2010 ze dne 25.2.2011 a společné podání zřizovatelů Edukativní konopné kliniky Vládě České republiky ze dne 4. 3. 2011.
5. Další listiny k odborné činnosti a spolupráci Edukativní konopné kliniky

Kopie souhlasí s originálem
ověřil: 11/



Výpis z evidence léčivého konopí do 18. srpna 2009 – Konopí je lék o.s.

Vyhotoveno na podkladě

a) žádosti kolegy Mgr. Dušana Dvořáka, a to pro účel odvolacího řízení pod č.j. 3 To 25/2011 u Krajského soudu Brno, resp. k doplnění odůvodnění k odvolání proti rozsudku Okresního soudu Prostějov ve věci 2T 104/2010-352

b) souhlasu zřizovatelů Edukativní konopné kliniky, a to

- za společnost pro sociální ekologii Art Language Factory, o.s. Mgr. Dušan Dvořák, statutární zástupce od 14. července 2009, www.artlanguage.org
- za bezbariérovou společnost Ateliér ALF, o.s., Mgr. Zbyněk Kopřiva, statutární zástupce od 21. října 2010, www.atelieralf.eu
- za odbornou společnost Konopí je lék, o.s., MUDr. Radek Matlach, statutární zástupce od 19. ledna 2011, www.konopijelek.cz

(dále zřizovatelé), a se souhlasem dozorčích rad zřizovatelů Edukativní konopné kliniky zastoupených společně Mgr. Jaroslavem Kabilkou, a s těmito dispozicemi:

Zřizovatelé Edukativní konopné kliniky, Bořivojova 90, 130 00 Praha – Žižkov,

- dávají souhlas kolegovi Mgr. Dušanu Dvořákovi, narozenému 12.1.1962, aby pro jím uvedený účel předložil informace týkající se evidence léčivého konopí do 18. srpna 2009
- ukládají paní Mgr. Radomíře Dvořákové, aby v součinnosti s panem Mgr. Dušanem Dvořákem potřebný dokument vyhotovila, a zmocňují ji stvrdit dokument svým podpisem za zřizovatele

Zřizovatelé dále souhlasí, aby Mgr. Dvořák dodal soudu rovněž další vhodné dokumenty kliniky (např. analýzy léčivého konopí a masti) ilustrující úkony související s evidencí nakládání s léčivým konopím.

Výpis z evidence

1. Rok 2008

- 30.7.2008 organizovalo občanské sdružení Ospělův ve spolupráci se členy z řad zakladatelů Konopí je lék o.s. a zřizovatelů Edukativní konopné kliniky, s finanční podporou Olomouckého kraje a na majetku střediskové obce Ludmírov (obec Ospělův je součástí střediskové obce) na podiu na návsí v Ospělově besedu Konopí je lék. Na ní přednášela Libuše Bryndová laické i odborné veřejnosti ze střední Moravy a na místě samém demonstrovala výrobu konopné masti z léčivého konopí. Libuše Bryndová jako přední odbornice v oboru léčby konopím byla v Ospělově hostem Spolku přátel Ospělova v létě 2008 po 3 dny a m.j. s občany obce Ospělův a příchozími konzultovala pěstování a zpracování konopí. Konopí na výrobu masti pro demonstraci bylo vlastnictvím Libuše Bryndové, nebylo tedy u společnosti evidováno.
- S podporou zřizovatelů Edukativní konopné kliniky a na podkladě dohody se zakladateli odborné společnosti Konopí je lék, o.s. proběhlo v Ospělově (dohodnutém sídle o.s. připravovaného k registraci u státu) pověřeným Mgr. Dušanem Dvořákem vysazení 77 rostlin, a to dne 25. května 2008. Oznámení o vysazení a účelu bylo doložitelně zasláno na 3 emailové adresy ministru vnitra Ivanu Langerovi, dále OSZ v Olomouci a dalším subjektům, a také 77 signatářům petice Dekriminalizace. Dne 1. června 2008 pak bylo v plném znění zveřejněno na www.konopijelek.cz (viz sekce Aktuality). V sídle odborné společnosti Konopí je lék v Ospělově, resp. výzkumné farmě na majetku Dvořákových tedy bylo v roce 2008 vypěstováno 77 rostlin léčivého konopí (70 rostlin c. sativa, 7 rostlin c. indica), z nichž bylo následně sklizeno do konce srpna 2008 celkem 33

Vláda České republiky
nábřeží Edvarda Beneše 4
Praha 1 - Malá Strana
PSČ 118 01

ÚŘAD VLÁDY ČR PODATELNA	
INDEX	8-03
G	UTVARI / POČ. PR

Neprodlené přijetí opatření pro řešení krizové situace pro osoby nacházející se v nebezpečí smrti nebo jevící známky závažné poruchy zdraví zajištěním legitimacy, ochrany a podpory činnosti Edukativní konopné kliniky se sídlem Bořivojova ul. 90, Praha - Žižkov.

S předpokladem, že vláda ČR ctí Ústavu naší země, která v opření o mandát občanů této země předaný členům Poslanecké sněmovny legitimuje její existenci, a která mj. ustavuje:

Článek 1

- (1) Česká republika je svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana.

Článek 2

- (1) Lid je zdrojem veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní.
(3) Státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon.

Článek 3

Součástí ústavního pořádku České republiky je Listina základních práv a svobod.

(a k tomu Článek 4 LZPS)

- (1) Povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod.
(4) Při používání ustanovení o mezích základních práv a svobod musí být šetřeno jejich podstaty a smyslu.

Článek 4

Základní práva a svobody jsou pod ochranou soudní moci.

Článek 9

- (1) Ústava může být doplňována či měněna pouze ústavními zákony.
(2) Změna podstatných náležitostí demokratického právního státu je nepřipustná.
(3) Výkladem právních norem nelze oprávnit odstranění nebo ohrožení základů demokratického státu.

Článek 68

- (1) Vláda je odpovědná Poslanecké sněmovně.

Článek 69

- (1) Člen vlády skládá slib do rukou prezidenta republiky.
(2) Slib člena vlády zní: "Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony a uvádět je v život. Slibuji na svou čest, že budu zastávat svůj úřad svědomitě a nezneužiji svého postavení."

Článek 78

K provedení zákona a v jeho mezích je vláda oprávněna vydávat nařízení. Nařízení podepisuje předseda vlády a příslušný člen vlády.

Článek 80

- (1) Státní zastupitelství zastupuje veřejnou žalobu v trestním řízení; vykonává i další úkoly, stanoví-li tak zákon.

Článek 67

- (1) Vláda je vrcholným orgánem výkonné moci.

žádáme Vládu ČR,

aby jako vrcholný orgán výkonné moci v České republice neprodlené přijala opatření pro řešení krizové situace pro osoby nacházející se v nebezpečí smrti nebo jevící známky závažné poruchy zdraví, a to zajištěním legitimacy, ochrany a podpory činnosti Edukativní konopné kliniky se sídlem Bořivojova ul. 90, Praha - Žižkov,

resp. aby neprodlené vydala Nařízení Vlády, které bude nejméně deklarovat:

1. Souhlas s tím, že Edukativní konopná klinika a její zřizovatelé (dále EKK) poskytují pomoc nemocným občanům ČR a EU, kteří se pro ni rozhodnou, a to pomocí tím, že jim EKK umožňuje využívat léčebných účinků konopí, a že pro tyto účely EKK s konopím podle potřeby nakládá, a to včetně pěstování, výkupu, zpracování, zkoumání aj.

2. Povinnost kterýchkoliv orgánů a institucí státu a jeho veřejné správy, včetně pověřených: existenci EKK a její činnost chránit, podporovat ji a účinně jí napomáhat, když se přitom orgánům a institucím ukládá, aby - se zřetelem ke svému poslání a rolím v systému veřejné správy ČR - buď samy neprodleně iniciovaly projednání bližších podmínek uvedeného s EKK, případně neprodleně vyhověly požadavku na projednání ze strany EKK, pakliže se jejich spolupráce bude jevit pro věc potřebná, zejména v souvislosti s přípravou a realizací výzkumně aplikačního programu EKK „Konopí je lék“, a to včetně podpory finanční a materiální. V této souvislosti je vhodné deklarovat jmenovitě povinnost urychleného zavedení úhrad nákladů léčby ze zdravotního pojištění.

3. Úkol příslušným státním orgánům, aby urychleně dodaly EKK rovnocenný ekvivalent léčebného materiálu, zajištěného Policií ČR při dvou zákrocích v Ospělově, a v případě, že ekvivalent nebude do doby 14 dnů k dispozici, úkol nahradit EKK tento materiál v penězích, a to do jednoho měsíce, a dále pak úkol uhradit EKK související státem způsobené škody a újmy, a to v penězích nebo jinak dle následné domluvy s EKK.

a dále

4. Úkol neprodleně zajistit stažení všech žalob a vyšetřování vůči Mgr. Radomíře Dvořákové a Mgr. Dušanu Dvořákovi, jakož i pozastavení případně dalších připravovaných, pakliže tato mají souvislost s předmětnou věcí, a to žalob a vyšetřování proti zřizovatelům EKK nebo kterémukoliv z jejich členů, jakož i osobám, které využily nebo využívají pomoci EKK, popřípadě se konopím samy léčí.

Výše uvedené žádáme se zřetelem ke krizové situaci, kdy pomoc EKK je v ČR jedinou nám známou možností pomoci mnoha lidem v nebezpečí smrti nebo jevícím známky závažné poruchy zdraví, kdy v podstatě denně, mnohdy zcela zoufalí, se tyto lidé na EKK s očekáváním pomoci obracují, když jim ČR jinak tuto pomoc neposkytuje, a to ani přes opakovaná upozornění nemocných i naše, a kdy naopak a v rozporu se základními demokratickými právy nemocným i EKK ČR brání tuto pomoc pod různými záminkami, nepravdami a s ponižováním lidské důstojnosti uplatňovat a využívat, což jim i nám opětně doložil dopis předsedy vlády týkající se dané věci ze dne 4.3.2011 rozeslaný el. poštou,

a když současně prohlašujeme, že EKK je tuto nezbytnou a v ČR jinak nezajištěnou pomocnou roli připravena a ochotna plnit.

Podstata předmětné pomoci je vládě pravděpodobně známa, nicméně jsme ochotni poskytnout na vyzvání potřebná upřesnění, jakož i asistenci při přípravě nařízení a zavedení potřebných realizačních mechanismů, a to tak, aby se lidé mohli konopím svobodně léčit, a stát přitom dostal i závazků na úseku zneužívání omamných látek, aniž by při tom uplatňoval presumpci viny, jak v rozporu s Ústavou ČR činí dnes.

V Praze dne 4.3.2011

v zájmu naší země, zejména jejich trpících občanů, kterým konopí může zachránit život, zdraví, nebo alespoň pomoci posílit lidskou důstojnost, o kterou je jejich nemoc a také dosavadní přístup státu připravuje

zřizovatelé EKK se sídlem Bořivojova 90, 130 00 Praha – Žižkov

- společnost pro sociální ekologii Art Language Factory, o.s. Mgr. Dušan Dvořák, statutární zástupce od 14.

července 2009, www.artlanguage.org

- bezbariérová společnost Ateliér ALF, o.s., Mgr. Zbyněk Kopřiva, statutární zástupce od 21. října 2010, www.atelieralf.eu

- odborná společnost Konopí je lék, o.s., MUDr. Radek Matlach, statutární zástupce od 19. ledna 2011, www.konopijelek.eu

Za zřizovatele:

Mgr. Jaroslav Kabilka

předseda DR Konopí je lék, o.s., jaroslav.kabilka@konopijelek.cz

Edukativní konopná klinika, Ateliér ALF, Bořivojova 90, 130 00 Praha – Žižkov



Okresní soud v Prostějově
Mgr. Ivona Otrubová
Havlíčková 16
797 09 Prostějov



3. srpna 2010
- doporučeně-

NE

Věc: vyjádření k trestnímu řízení vedenému pod č.j. 2 T 104/2010

Vážená paní soudkyně

dne 21. července 2010 proběhla Valná hromada (VH) členů odborné společnosti Konopí je lék, o.s.
Na VH došlo k personálním změnám ve statutárních orgánech, které nyní pracují ve složení:

- Představenstvo: MUDr. Jana Budařová, předsedkyně představenstva, Mgr. Dušan Dvořák, výkonný místopředseda, MUDr. Radek Matlach, Ing. Pavel Martínek a Mgr. Philip Polívka – členové představenstva.
- Dozorčí rada: Mgr. Jaroslav Kabilka, předseda dozorčí rady, Jana Jesenská a JUDr. Ludvík Antonů – členové dozorčí rady.

Současné došlo ke změně sídla společnosti na adresu: Bořivojova 90, 130 00 Praha 3, přičemž změny Stanov byly řádně oznámeny MV ČR.

Obraťím se na Vás v návaznosti na usnesení výše uvedené VH, které vyjádřilo zásadní nesouhlas se snahami SZ a PČR kriminalizovat manžele Dvořákovy a komplikovat plnění poslání řádně registrovaného o.s., a na další usnesení této VH, které ukládá představenstvu nesouhlas s postupem SZ a PČR vůči Dvořákovým a potažmo vůči společnosti vyjádřit relevantním orgánům a osobám, usilovat o vrácení majetku a kompenzaci veškerých společnosti vzniklých škod.

Odborná společnost Konopí je lék, o.s. (IČO: 227 27 281) tímto důrazně protestuje proti kriminalizaci manželů Dvořákových a souvisejícímu maření plnění poslání Českou republikou řádně registrovaného subjektu, a to zejména zadržováním jeho majetku, a žádá Okresní soud v Prostějově, aby předmětné trestní řízení 16. září 2010 zastavil.

Dále žádáme, aby v rozhodnutí o zastavení řízení byla uložena povinnost urychleně vrátit odborné společnosti Konopí je lék, o.s. její majetek, který jí byl v Ospělově 18. srpna 2009 neoprávněně odebrán Policií ČR, když tímto majetkem se rozumí léčivé konopí druhu sativa a indica v celkovém množství cca 300 – 310 kg, a aby tak bylo učiněno nejpozději do 17. listopadu 2010, a v případě, že tento původní majetek nebude možné vrátit, aby byl odborné společnosti Konopí je lék, o.s. tento majetek nahrazen ekvivalentem co se objemu i povahy věci týká, popř. nahrazen finanční částkou ve výši odpovídající částce uvedené v darovací smlouvě, jak uvedeno dále.

Skutečnost, že vlastníkem uvedeného majetku je odborná společnost Konopí je lék, o.s. oznámil soudy Mgr. Dušan Dvořák dne 13. 7. 2010, a tuto skutečnost doložil darovací smlouvou, která je mj. od ledna 2010 rovněž součástí spisu daňového subjektu Konopí je lék, o.s. u Finančního úřadu v Konici.

Na naše výzvy státním orgánům (Nejvyšší státní zastupitelství ČR - září 2009, Ministerstva vnitra a spravedlnosti ČR - prosinec 2009, Vláda ČR - březen 2010, poslanci PS P ČR - červen 2010), aby byl neoprávněně zabavený majetek - léčivé konopí odborné společnosti Konopí je lék, o.s. vydán zpět, my jej tak mohli poskytovat nemocným lidem k léčbě a oni nemuseli být odkázáni na černý trh, jsme v odpovědi obdrželi sdělení, že uložit vrácení našeho majetku je v kompetenci pouze soudu.

Věříme, že důvody našich žádostí pochopíte a že jim vyhovíte.
Žádáme, aby se tento dopis stal součástí spisu k č.j. 2 T 104/2010.

V příloze Vám zasílám jména více než 77 občanů s identifikací jejich adresy a podpisy, kteří jen pár dní po zásahu Policie ČR 18. srpna 2009 v Ospělově stvrdili svůj protest písemně a řada v příloze uvedených osob je ochotna u soudu svědčit o léčbě či edukaci panem Mgr. Dušanem Dvořákem.

S pozdravem za Konopí je lék o.s.

MUDr. Jana Budařová, předsedkyně představenstva
Konopí je lék, o.s., Bořivojova 90, 130 00 Praha 3.

Jana Budařová

Kopie souhlasí s originálem

ověřil:



Okresnímu soudu v Prostějově, Havlíčkova 16, 797 09 Prostějov
Číslo jednací: 2 T 104/ 2010, trestní věc dle paragrafu 187 odst.1/ 2a trestního zákona proti
Dušanovi Dvořákovi a Radomíře Dvořákové

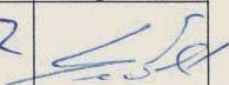
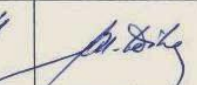
Čestné prohlášení

Prohlašuji na svou čest,

- že jsem byl informován o komunikaci Dušana Dvořáka s Ministerstvem zdravotnictví ČR z února a března 2008, kdy se MZ ČR odmítalo vyjádřit k povolení pěstování a zpracování léčivého konopí k vědeckým a výzkumnickým účelům a tzv. oprávněné osobě dle citace par. 187 trestního zákona: „Kdo bez povolení“(viz příloha číslo 1)
- že jsem byl jedním ze 77 signatářů dopisu poslancům ze dne 21.3.2008, kdy jsme žádali poslance o změnu připravované trestního zákoníku platného od ledna 2010 a navrhli jsme konkrétní nekriminalizující znění připravovaného trestního zákoníku pro nemocné, neboť nový trestní zákoník platný od ledna 2010 osoby léčící se konopím vypěstované na vlastní zahradě kriminalizuje nejvíce od roku 1989, a to v rozporu s výroky Nejvyššího soudu z roku 2006 a 2008 (viz příloha číslo 2)
- že jsme v dopise poslancům 21.března 2008 rovněž zaslali rozklad porušení ústavy, respektive Listiny práv a svobod, pokud lidé ke své léčbě používají léčivé konopí (viz příloha číslo 3)
- že jsem stejně jako OSZ Olomouc (podatelna@osz.olc.justice.cz) a exministr vnitra Ivan Langer a další obdržel dne 25.května 2008 email s oznámením Dušana Dvořáka, že vysadil a pěstuje k léčbě 77 rostlin léčivého konopí (viz příloha číslo 4)
- že léčivé konopí z úrody roku 2008 a léčivé konopí pěstované a v roce 2009 Dvořákovi věnovali na léčbu nemocných odborné společnosti Konopí je lék, IČO: 227 27 281 (viz příloha číslo 5)
- že jsem byl informován o komunikaci Dušana Dvořáka s rektorem Univerzity Palackého, prof. Lubomírem Dvořákem a prof. Hebrejské univerzity v Jeruzalémě Lumírem Ondřejem Hanušem o výzkumu léčby konopím v roce 2009, což plně podporuji (viz příloha číslo 6)
- že jsem rád, že Dušan Dvořák obdržel za osvětu a vzdělávání laiků i odborníků v prosinci 2009 cenu od premiéra Jana Fischera (viz příloha 7)

V případě potřeby jsem ochoten svědectví doložit u soudu osobně.

Dne 13. července 2010

Jméno a příjmení, titul	Korespondenční adresa	Datum nar.	Podpis
Lubomír Smekal, Mgr.	Litovelská 14 Olomouc	7.2.1952	
Jaroslav KABÍLEK	Komárčeho 1 Olomouc	21.5.1954	
Robert Havráček	Moravičany 81 78982	2.8.1968	

Open Royal Academy

Piso 6.B Izquierda, C. Doctor Maranon n. 4, 180 14 Granada, Espana

Čestné prohlášení a plná moc pro účely úředního jednání

Já, MUDr. Irina Hubenáková, narozena 26.5.1962 v Alma Atě (Kazachstán), bytem Tolstého 113, bydliště Brůzovská 252, 738 01 Frýdek Místek, členka správní rady odborné společnosti Konopí je lék, IČ: 2270270281, dávám tímto plnou moc předsedovi odborné společnosti Konopí je lék, IČ: 2270270281 Mgr. Dušanu Dvořákovi, MMCA k jednání s rejstříkovým soudem ke změně údajů u členů správní rady odborné společnosti a jednání s Evropským soudem pro lidská práva, Evropskou komisí a Soudním dvorem Evropské unie.

Potvrzuji tímto, že jsem jako čestná členka odborné společnosti Konopí je lék od roku 2010 spolupracovala s Edukativní konopnou klinikou, kterou prostřednictvím tří nevládních organizací (Art Language Factory, o.s., Ateliér ALF,o.s. a Konopí je lék,o.s.) založil a vedl předseda odborné společnosti Konopí je lék Mgr. Dušan Dvořák, MMCA, na mezinárodním výzkumu Cannabis is The Cure (Konopí je lék) zejména při léčbě tzv. diabetické nohy pomocí Cannabis unguentum (konopné masti), což jsem doložila i s fotografiemi neamputací končetin po léčbě vhodně složenou konopnou mastí pro jednání vedoucího výzkumu Mgr. Dušana Dvořáka, MMCA u trestních soudů České republiky, kdy byl za výzkum opakovaně (4x) obžalován a souzen. Dle ÚZIS více než 10 tisíc amputací ročně. Rozhodně nesouhlasím s tvrzením soudních znalců, kteří napsali, že se vedoucímu výzkumu Mgr. Dušanu Dvořákovi, MMCA vždy od dubna do září, kdy roste konopí, změní CNS funkce tak, že se údajně stává právně nezpůsobilým vymáhat škody, které Česká republika způsobila výzkumu Cannabis is The Cure (Konopí je lék) a lidem, kteří se léčili anebo chtěli léčit a nemohli, protože byla opakovaně (4x) zkonfiskována úroda Medical Cannabis sativa L z výzkumnické farmy léčivého konopí v Ospělově na Bouzovsku.

Plnou moc přijímám

Ověřovací doložka pro legalizaci
Podle ověř. knihy pošty: Olomouc 8

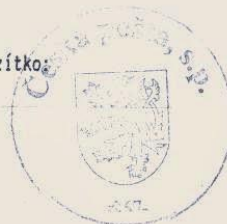
Poř.č.: 77008-116-0178

Vlastnoručně podepsal: Irina Hubenáková
Datum a místo narození: 26.05.1962, Kazachstán, KZ
Adresa pobytu: Frýdek-Místek, Frýdek
Tolstého 113, CZ

Olomouc 8 dne 18.04.2014

Podpis:
Sonntagová Ivana

Úřední razítko:



Okresní soud Prostějov, Havlíčkova 16, 797 09 Prostějov

Věc: vyjádření a podklady ve věci č.j. 2T 65/2011

Vážená paní, vážený pane

Odborná společnost Konopí je lék, o.s. podporuje odebrání trestního řízení č.j. 2T 65/2011 prostějovským státním orgánům, popř. vyloučení z podjatosti soudkyně Otrubové a státního zástupce Černíka, jak vyjádřil obžalovaný kolega Dušan Dvořák, který v den soudního řízení 31. května 2011 koordinuje v Praze dlouhodobě připravovaný odborný a umělecký program.

Jak jsme uvedli v roce 2010, žádáme soud nahradit škodu za zničení úrody 2009 – 2010, žádáme navrátit skutečné množství (hodnotu), nikoliv doložitelně nepravdivé množství cca 25 kg zabaveného léčivého konopí v roce 2009. Stejně tak budeme postupovat i vůči konopí neoprávněně zabavenému v roce 2010, které bylo navíc prostějovskými státními orgány opětovně odebráno 2. září 2010 v době probíhajícího policejního šetření krádeže léčivého konopí z Ospělovské farmy (projednáno s policií na místě farmy 30. července 2010). Tato krádež se nikdy policii nevyšetřovala a police následně sdělila, že nešlo ani o přestupek, ani o trestný čin, byť hodnota konopí byla dle cen černého trhu až 250 tisíc (s konopím neobchodujeme) a neoprávněně vniknutí na pozemek farmy je nejméně přestupek.

Pozemek na výzkumnické farmě v Ospělově měla odborná společnost pronajatý k pěstování a základnímu zpracování léčivého konopí (do léta roku 2010 jsme měli v Ospělově sídlo) a konopí bylo doložitelně určeno pro členy výzkumného programu a pro edukaci. Stejně jako v roce 2009, bylo i v roce 2010 konopí v majetku odborné společnosti. Na uvedenou činnost máme registraci MV ČR.

V příloze Vám zasílám více než 200 kopií smluvních objednávek konkrétních občanů ČR k výsadbě léčivého konopí úrody na výzkumnické farmě v Ospělově v roce 2010, kopie nájemní smlouvy mezi odbornou společností a manželi Dvořákovými na pozemky v Ospělově je dle kolegy Dušana Dvořáka již uložena ve spise.

Odborná společnost Konopí je lék, o.s. potvrzuje, že neoprávněně odebrání léčivého konopí z výzkumnické farmy v Ospělově v roce 2009-2010 vedlo následně k fatálním následkům na nemocných ve výzkumném programu, dále na těch, kteří do programu žádali vstoupit a nemohli, kriminalizace majitele pozemku a zakladatele odborné společnosti je opět založena na domněnkách o páčání domnělé toxikomanie, která nebyla nikdy prokázána. Léčivé konopí je šetrná a účinná bylina, kterou lidstvo užívá po tisíciletí.

S pozdravem

MUDr. Radek Matlach, statutární zástupce Konopí je lék, o.s.

V Praze 11. května 2011

**Konopí je lék, o.s., Bořivojova 90, 130 00 Praha-Žižkov, IČO: 227 27 281
www.konopijelek.cz, info@konopijelek.cz, tel.: +420 222 212 835**

Nejvyšší státní zastupitelství ČR
 Jezuitská 4
 Brno
 660 55

Trestní oznámení kvůli důvodnému podezření na spáchání trestných činů.

Dne 2. září 2010 na výzkumné farmě odborné společnosti Konopí je lék, o.s. v Ospělově č.p. 6 (PSČ 798 55) zničili příslušníci policie ČR za účasti okresního zástupce Mgr. Ivo Černíka přes 330 rostlin léčivého konopí (zhruba 100 kilogramů léčebné byliny). Pravděpodobně tytéž osoby provedly stejnou činnost i v roce 2009, a to konkrétně 18. srpna 2009.

Léčivé konopí si na výzkumné farmě v Ospělově nechaly pěstovat stovky nemocných z celé České republiky na základě písemné smlouvy s odbornou společností Konopí je lék, o.s.. Farma patří manželům Dvořákovým a odborná společnost Konopí je lék, o.s. má pozemky a nemovitosti pronajaté.

Zakladatel odborné společnosti a místopředseda Konopí je lék, o.s. Mgr. Dušan Dvořák písemně informoval 30. července 2010 ministra vnitra Radka Johna, Policii ČR – odbor korupce a Policii ČR v Konici, že na výzkumné farmě odborné společnosti Konopí je lék, o.s. v Ospělově č.p. 6 (PSČ 798 55) neznámé osoby zničily 7 rostlin léčivého konopí se škodou dle černého trhu 250 tisíc Kč. Policie ČR v Konici na místě krádeže v Ospělově dne 30. června 2010 učinila o tomto zápis, nafotila a zadokumentovala daný stav a informovala o této situaci oddělení kriminální Policie ČR v Prostějově. Namísto vyšetřování krádeže léčivého konopí přijelo dne 2. září 2010 do Ospělova cca 12 státních zaměstnanců a zničili veškerou úrodu léčivého konopí v hodnotě dle tabulek policie na černém trhu cca 25 mil. Kč, neboť tabulkový ceník policie považuje veškeré léčivé konopí včetně listů za marihuanu a jiný ceník neexistuje.

Jsme přesvědčeni, že došlo k naplnění skutkových podstat trestných činů a žádáme, aby byla činnost daných státních zaměstnanců porušující kromě jiného Ústavou garantovaná občanská práva a klíčový princip civilizovaného práva, např. presumpce neviny, řádně vyšetřena, a vyšetřování dozorováno Nejvyšším státním zastupitelstvím ČR.

Domníváme se, že došlo ke spáchání nejméně těchto trestných činů dle trestního zákona:

§ 329 - Zneužití pravomoci úřední osoby, protože státní orgány svým jednáním způsobily škodu velkého rozsahu konkrétním občanům, kteří se snažili k léčivým účelům pro své osobní potřeby získat léčivé konopí. Tuto skutečnost jsme doložili předložením fasciklu konkrétních smluv a toto rovněž telefonicky sdělila veliteli policejního zákroku předsedkyně a statutární zástupce Konopí je lék, o.s. MUDr. Jana Budařová a apel na velitele policejního zásahu učinila i poslankyně PSP ČR Mgr. Dagmar Navrátilová.

§ 181 Poškození cizích práv, protože státní orgány svým jednáním způsobily vážnou újmu na právech velkého rozsahu odborné společnosti Konopí je lék, o.s. a jeho členů a osob, které využívají služeb společnosti.

§ 357 Šíření poplašné zprávy, a to dle nás dle odstavce 4b), neboť orgány činné v trestním řízení svými opakovanými mediálními sděleními občany ČR lživě informují a šíří poplašné zprávy, že pěstování a zpracování léčivého konopí k léčbě je trestný čin, což opakovaně označil Nejvyšší soud jako protiprávní jednání.

Toto podání Nejvyššímu státnímu zastupitelství ČR bylo odsouhlaseno odbornou společností Konopí je lék, o.s. a je podáno statutárním zástupcem společnosti.

V Brně dne 6. září 2010

S pozdravem



MUDr. Jana Budařová
 předsedkyně představenstva

Nejvyšší státní zastupitelství v Brně, Jezuitská 4, 660 55 Brno

Věc: doplnění trestního oznámení odborné společnosti Konopí je lék, o.s. ze dne 6. září 2010 a uvedení závažných skutečností ve vztahu k národní bezpečnosti a dopadům na státní rozpočet České republiky.

Jak jsme již uvedli v podnětu NSS 6. září 2010 (viz příloha 1), bylo odborné společnosti Konopí je lék, o.s. v době probíhajícího policejního šetření krádeže léčivého konopí na výzkumné farmě v Ospělově (oznámeno Policií ČR v Konici 30. července 2010) trestněprávními složkami OSZ a Policie ČR v Prostějově 2. září 2010 zeizeno veškeré léčivé konopí z výzkumné farmy v Ospělově a došlo dle našeho názoru ke spáchání řady trestných činů (zneužití pravomoci úřední osoby, poškozování cizích práv a šíření poplašné zprávy).

Zneužití pravomoci úřední osoby posiluje fakt, že trestněprávní složky OSZ a Policie ČR v Prostějově postupovaly jednoznačně rozporu se zákonem a **učinily právně neplatný úkon s cílem naší společnost a její členy poškodit**, neboť z jednotlivých rostlin léčivého konopí na výzkumné farmě v Ospělově odňaly mačetami stonky ve výši cca 15 cm od kořene a tuto zbylou rostlinnou hmotu samičích rostlin zanechaly v zemině, anebo odsekanou na půdě, kde se naopak sušily samčí rostliny léčivého konopí. Stalo se tak i přes opakované upozornění a apely členky odborné společnosti Konopí je lék, o.s. Mgr. Radomíry Dvořákové v přítomnosti řady svědků a doloženého svědectví zasahujícího policisty u Okresního soudu v Prostějově 16. září 2010 v trestní věci 2T 104/2010.

Citujeme z nařízení vlády č. 455/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, které rostliny nebo houby se považují za rostliny a houby obsahující omamnou nebo psychotropní látku a jaké je jejich množství větší než malé ve smyslu trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. Citace: “rostliny konopí (Cannabis sp.): všechny druhy a odrůdy, které obsahují více než 0,3 % látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů **z celkové hmotnosti rostliny**“! Společnosti Konopí je lék, o.s. tak vzniklé škody narostly o náklady spojené s likvidací poškozených částí léčivého konopí.

Žádáme okamžité zastavení trestního řízení proti našim členům, důkladné šetření podaného podnětu a úhradu způsobených škod za rok 2009 a 2010!

Dále vám zasíláme právní rozklad podaný členy odborné společnosti Konopí je lék, o.s. (viz příloha 2) Okresnímu soudu v Prostějově v trestní věci 2T 104/2010, který nejenže dokládá **právní neplatnost trestního zákona a trestního zákoníku** vztahujícího se v jednotlivých paragrafech daných zákonů k omamným a psychotropním látkám, a tedy i právní neplatnost trestního řízení s našimi členy pod č.j. 2T 104/2010, ale jde ve svém důsledku o právní dopad **s fatálními následky pro bezpečnost České republiky a enormní deficit státního rozpočtu.**

Na vědomí:

- Nejvyšší soud ČR, Burešova 20, 657 37 Brno
- Okresní soud v Prostějově, Mgr. Ivana Otrubová, Havlíčkova 16, 797 09 Prostějov
- Okresní státní zastupitelství v Prostějově, Mgr. Ivo Černík, Havlíčkova 16a, 796 85 Prostějov

S pozdravem MUDr. Jana Budařová, předsedkyně odborné společnosti Konopí je lék, o.s.



STATUTÁRNÍ MĚSTO OLMOUC

PRIMÁTOR

Vyjádření primátora města Olomouce k trestnímu stíhání manželů Dvořákových za léčbu konopím

Vyjádření je určeno Okresnímu soudu v Prostějově k jednání 16. září 2010 a je vydáno na základě žádosti Mgr. Dušana Dvořáka.

Vyjádření:

Celou kauzu trestního stíhání manželů Dvořákových dlouhodobě sleduji a mohu-li to říci stručně, manželům Dvořákovým přeji zdar a úspěch. Jsem hluboce přesvědčen, že pan Dvořák není žádný výrobce či prodejce omamných a psychotropních látek a že nemá nic společného s narkomafií. Věřím, že tento postoj se mnou sdílí řada občanů města Olomouce. Je bohužel smutným faktem, že jsou dosud pronásledováni a trestáni lidé, kteří pomáhají druhým nebo sami sobě léčivým konopím.

Pro mne jako primátora města Olomouce je tato situace smutná dvojnásobně, neboť právě na olomoucké Univerzitě Palackého byl v padesátých letech minulého století zahájen první vědecký výzkum léčby konopím a Olomoučan, prof. Lumír Ondřej Hanuš, který pracuje na univerzitě v Jeruzalémě a s Mgr. Dušanem Dvořákem spolupracuje, je v dané oblasti odborníkem nad jiné povoláním.

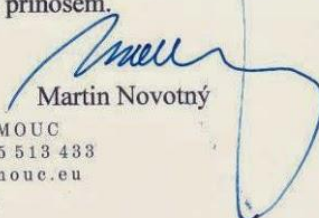
Mohu se vyjádřit pouze k osobě pana Dvořáka, neboť paní Dvořákovou neznám, ale jsem přesvědčen, že právě pro paní Dvořákovou je celá trestní kauza mnohem více náročná a vyčerpávající a jistě i hluboce ponižující.

Přestože s některými názory pana Dvořáka na správu věcí veřejných nesouhlasím a v médiích jsme se opakovaně tvrdě střetli, kritických myšlenek pana Dvořáka si vážím a jsou pro mne v mnoha ohledech inspirativní. Pan Dvořák nepochybně své názory a postoje vyjadřuje často provokativním způsobem, ale i to patří k demokracii.

Jako primátor města Olomouce však považuji za prvořadé sdělit činy pana Dvořáka, které měly a mají přímý dopad na život občanů Olomouce a Olomouckého kraje.

Pan Dvořák založil v Olomouci Středisko prevence, léčby a rehabilitace drogových závislostí P-centrum, které bylo opakovaně oceněno českými i zahraničními cenami. Dále je jmenovaný znám jako organizátor osvětového a humanitárního festivalu Týden pro duševní zdraví, autor odborných knih a studií, autor InternetPoradna.cz, která zaměstnává zdravotně postižené a poskytuje vzdělání studentům univerzit a odborné poradenství veřejnosti. Pan Dvořák je zakladatelem známé galerie U mloka s pravidelnými básnickými festivaly, které, jak vím, pořádá i v Ospělově na Prostějovsku, kde nyní bydlí. V roce 2000 britský premiér Tony Blair zaslal na olomouckou radnici osobní zdravici k pořádání mezinárodní česko-britské konference o léčbě drogových závislostí, kterou zorganizoval právě Mgr. Dušan Dvořák. Pravděpodobně největší dopad práce pana Dvořáka na zdraví tisíců nemocných měla spolupráce jím vedeného P-centra s Lékařskou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci v oblasti léčby infekčních nemocí a prosazení interferonové léčby v léčbě závažných typů hepatitid. Zjednodušeně řečeno, práce pana Dvořáka ve prospěch nemocných a handicapovaných je pro občany Olomouce jednoznačným přínosem.

V Olomouci 14. září 2010


Martin Novotný

Horní náměstí / 779 11 OLMOUC
Tel.: 585 513 262(415), fax: 585 513 433
e-mail: martin.novotny@olomouc.eu
www.olomouc.eu